# ALLEGATO 1

Livelli di Servizio

**Articolo 1**

(Oggetto)

**1.1** Il presente Allegato definisce il livello di disponibilità del Servizio, il metodo di misurazione e i rimedi riconosciuti al Cliente. Costituisce parte integrante delle Condizioni generali.

**Articolo 2**

(Livello di disponibilità)

**2.1** Il Fornitore si impegna a mantenere una disponibilità mensile del Servizio pari almeno al 99,5% (novantanove virgola cinque per cento).

**2.2** La disponibilità mensile è pari al rapporto fra i minuti del mese diminuiti dei Minuti Computati e i minuti del mese, espresso in percentuale.

**Articolo 3**

(Minuti Computati e interruzioni escluse)

**3.1** Sono Minuti Computati i minuti di indisponibilità del Servizio rilevati dal sistema di monitoraggio del Fornitore, dedotti i minuti riferibili alle interruzioni indicate all'articolo 3.2.

**3.2** Non sono computati i minuti di indisponibilità riferibili a:

(a) interventi di manutenzione programmata, comunicati al Cliente con preavviso di almeno sette giorni ed eseguiti fra le ore 22.00 e le ore 6.00;

(b) interruzioni di durata inferiore a quindici minuti consecutivi;

(c) interruzioni che non impediscano l'accesso alla totalità delle funzioni del Servizio;

(d) interruzioni riferibili a componenti, infrastrutture o servizi di soggetti terzi, compresi i fornitori di infrastruttura, di connettività e di servizi di autenticazione;

(e) interruzioni riferibili a condotte del Cliente, dei suoi utenti o dei suoi fornitori;

(f) interruzioni riferibili a eventi di forza maggiore ai sensi dell'articolo 16 delle Condizioni.

**3.3** La rilevazione del sistema di monitoraggio del Fornitore e la classificazione delle interruzioni ai sensi dell'articolo 3.2 fanno prova fra le Parti.

**Articolo 4**

(Rimedio: credito di servizio)

**4.1** Qualora la disponibilità mensile risulti inferiore al livello di cui all'articolo 2.1, il Cliente ha diritto a un credito di servizio pari allo 0,5% del corrispettivo mensile per ogni 0,1 punto percentuale, o frazione di esso, di scostamento dal livello.

**4.2** Il credito di servizio non può in nessun caso eccedere il 15% (quindici per cento) del corrispettivo mensile del mese cui si riferisce.

**4.3** Il credito di servizio è riconosciuto esclusivamente su richiesta scritta del Cliente, da inviare, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla fine del mese di riferimento, con indicazione dei minuti di indisponibilità contestati.

**4.4** Il credito di servizio è utilizzato in compensazione sulla prima fattura utile e non è in nessun caso oggetto di rimborso in denaro, anche in caso di cessazione del contratto.

**4.5** Il credito di servizio costituisce l'unico ed esclusivo rimedio del Cliente per il mancato rispetto del livello di disponibilità, ai sensi dell'articolo 6.2 delle Condizioni.

## Articolo 5

(Reportistica)

**5.1** Il Fornitore mette a disposizione del Cliente, con periodicità almeno quadrimestrale, un report di disponibilità del Servizio contenente, per ciascun mese, i minuti di indisponibilità rilevati, i minuti esclusi dal computo, i Minuti Computati e la disponibilità mensile.

## Articolo 6

(Assistenza)

**6.1** Il Fornitore fornisce assistenza dalle 8.00 alle 19.00 dei giorni lavorativi, con tempi di presa in carico di quattro ore per le segnalazioni di gravità elevata e di un giorno lavorativo per le altre.

**6.2** I tempi di presa in carico non costituiscono impegno sui tempi di risoluzione.